QCM : distinguer les faits des opinions dans l'enquête de la Brigade criminelle

Une enquête pénale se lit en deux colonnes : ce que l'officier de police judiciaire (OPJ) **constate**, et ce qu'il **croit, suppose ou qualifie**. Les premiers énoncés se prouvent par une pièce ; les seconds ne se prouvent pas. Ce QCM vous fait classer, un par un, les 51 énoncés des écrits de la Brigade criminelle de Cotonou dans l'affaire de la plainte du 17 août 2023, puis tire de votre classement un raisonnement en trois temps. Il se fait en une quinzaine de minutes, sans inscription, et se refait autant de fois que vous le voulez.

La mission de l'officier de police judiciaire

Texte	Ce qu'il impose à l'OPJ
Code de procédure pénale, art. 13	Il agit « sous la direction du procureur de la République ».
CPP, art. 14	La police judiciaire est chargée « de **constater** les infractions à la loi pénale, d'en **rassembler les preuves** et d'en **rechercher les auteurs** tant qu'une information n'est pas ouverte ».
CPP, art. 19	Les officiers de police judiciaire « reçoivent les plaintes et dénonciations » et procèdent aux enquêtes préliminaires.
CPP, art. 56	Il « peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits » et « dresse un procès-verbal de leurs déclarations ».
CPP, art. 76	Il procède aux enquêtes préliminaires, sur instruction du procureur ou d'office.
Décret n° 2018-356 du 25 juillet 2018, art. 16 et 17	Il « ne doit pas empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours » ; il exerce ses fonctions avec « probité et impartialité ».

Six missions se déduisent de ces textes. Chaque énoncé du QCM est rattaché à celle qu'il met en jeu : **constater**, **rassembler les preuves**, **rechercher les auteurs et entendre**, **consigner fidèlement**, **rester impartial**, **ne pas retarder la justice**.

Faits, opinions, qualifications : les règles du jeu

Catégorie	Le test à appliquer
Fait étayé	Peut-on le vérifier ? Une pièce du dossier le confirme-t-elle ?
Fait non étayé ou contredit	C'est un énoncé de fait, mais aucune pièce ne le confirme, ou une pièce dit autre chose.
Opinion ou supposition	Est-ce un jugement de valeur, une intention prêtée à quelqu'un, un « il est supposé », un « apparemment » ? Personne ne peut la constater.
Qualification juridique	Est-ce un mot de droit (« confirmé », « conformément à », « est tenu de », « usage de faux ») ? Seul le juge tranche.

Deux précisions de méthode :

1. **Une déclaration consignée est un fait, son contenu non.** Quand un procès-verbal écrit « il a déclaré que… », le fait est qu'il l'a déclaré ; que ce soit vrai reste à prouver. Quand l'énoncé reprend le contenu à son compte, on classe le contenu.
2. **Le type d'écrit compte.** Un procès-verbal d'audition (art. 56) consigne des déclarations. Une convocation, une réquisition, un ordre de mission sont des actes de procédure. Le mémoire du 29 avril 2025, lui, est un écrit adressé à la Cour constitutionnelle : il n'est pas un acte d'enquête, et chaque fait qu'il avance doit renvoyer à une pièce.

Pour chaque énoncé, choisissez la catégorie. La réponse, l'explication et les pièces s'affichent aussitôt.

Le mémoire n° 268/2025 du 29 avril 2025 (pages 2 à 5)

Écrit de réponse adressé au greffier en chef de la Cour constitutionnelle et signé du commissaire principal. Ce n'est pas un procès-verbal : il présente la position de la Brigade criminelle. Un énoncé de fait doit y renvoyer à une pièce ; les neuf pièces jointes sont listées en page 2.

Écrit : Le mémoire et ses annexes (30 pages)

A01 p. 3

« En effet, le 04 octobre 2023 par le soit transmis N°2239-2023/MJL/CRIET/PS/SA du 11 septembre 2023 la Brigade criminelle a été saisie d'une plainte formulée par le nommé Gilles Sixte contre X »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Deux dates pour une même saisine. Le soit-transmis, première pièce jointe, est daté du 11 septembre 2023 ; aucune pièce ne date la saisine du 4 octobre 2023. Le point de départ des durées de l'enquête dépend de cette date.

Pièces : Soit-transmis cité par le procès-verbal d'audition

Mission en jeu : Ne pas retarder la justice (Décret n° 2018-356, art. 16 : ne pas empêcher la justice de suivre son cours)

A02 p. 3

« Dans ladite plainte, Gilles Sixte conteste le testament laissé par son feu père Jean Florentin FELIHO »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

L'objet de la plainte se lit dans la plainte, non dans une reformulation. La sommation d'huissier rappelle qu'elle porte sur le « faux et usage de faux en écriture publique, relativement au jugement n°114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 ». Contester un testament et dénoncer un faux dans un jugement sont deux actions différentes.

Pièces : Sommation interpellative, p. 1

Mission en jeu : Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions)

A03 p. 3

« Gilles Sixte FELIHO porte plainte contre Maître FADE O. Victorien, avocat à la cour, Maître BALLEY Félix Awé Notaire et ses cohéritiers »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

La relance du 25 mars 2025 décrit la plainte comme formée « contre X ». La sommation, qui énumère les personnes dont les convocations sont exigées, ne nomme pas Me Balley. Aucune pièce jointe ne désigne le notaire comme personne visée par la plainte.

Pièces : Relance du 25 mars 2025 · Sommation, p. 2 et 3

Mission en jeu : Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions) · Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

A04 p. 3

« Les faits nécessitant l'audition des nommés FADE Olatoundji Victorin avocat à la cour et BALLEY Awé Félix notaire »

Réponse : Opinion ou supposition.

C'est une appréciation de l'enquêteur. Elle est dans son rôle : l'article 56 lui permet d'entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements. Mais une appréciation ne se prouve pas : elle se justifie par des actes. Le mémoire n'indique pas pourquoi les quatre autres personnes de la sommation ne sont pas entendues.

Mission en jeu : Rechercher les auteurs et entendre (CPP, art. 14 et 56 : en rechercher les auteurs, appeler et entendre)

A05 p. 3

« ils ont été convoqués conformément aux règlements de l'UEMOA »

Réponse : Qualification juridique.

Dire qu'un acte est conforme à un texte est une qualification. Les convocations n° 141 et 142 visent l'article 56 du Code de procédure pénale. Le règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 est celui de la profession d'avocat ; c'est lui que cite le Bâtonnier dans sa lettre du 17 mars 2025.

Pièces : Convocations, p. 19 et 20 · Règlement n° 05/CM/UEMOA

Mission en jeu : Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

A06 p. 3

« Une réquisition a été envoyée au Directeur des Affaires Domaniales et Environnementales aux fins de compulsion de la parcelle « B » du lot 488 du lotissement de Gbégamey »

Réponse : Fait étayé.

La réquisition n° 60/2025 existe : signée du commissaire principal et datée du 12 mars 2025, elle demande la mise à disposition du registre foncier. C'est un bon acte d'enquête : constater si la parcelle existe. Le mémoire ne dit pas ce qu'il en est résulté.

Pièces : Réquisition n° 60/2025, p. 22

Mission en jeu : Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions) · Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves)

A07 p. 3

« Le 17 novembre 2023 le nommé SOVI Godmi Frédy s'est présenté au siège de la Brigade criminelle muni d'une procuration de la part du nommé FELIHO Gilles Sixte »

Réponse : Fait étayé.

La sommation d'huissier rappelle la même audition du 17 novembre 2023, au cours de laquelle le mandataire a remis des pièces complémentaires. Les deux écrits concordent.

Pièces : Sommation, p. 1

Mission en jeu : Rechercher les auteurs et entendre (CPP, art. 14 et 56 : en rechercher les auteurs, appeler et entendre)

A08 p. 3

« Il a été informé par l'enquêteur que dès lors que des officiers ministériels sont impliqués dans la plainte, qu'il est tenu d'informer le bâtonnier et le président de la chambre des notaires par le biais du Procureur Général »

Réponse : Qualification juridique.

« Est tenu de » énonce une obligation : c'est une règle de droit, non un fait. Aucun texte n'est cité à l'appui. L'enquêteur mène l'enquête sous la direction du procureur (art. 13 et 14) ; une obligation d'information d'un ordre se démontre par son texte.

Mission en jeu : Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

A09 p. 3

« Courant décembre 2023, l'OPJ en charge du dossier le Sous Brigadier Major BONI Chaffa Maurice s'est rendu à Jacques ville en Côte d'Ivoire pour prendre part à un stage d'une durée de deux semaines »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Aucune des neuf pièces jointes ne l'établit : ni ordre de mission, ni attestation de stage. Même établi, ce stage couvre deux semaines, soit 14 jours sur les 138 jours qui séparent l'audition du 17 novembre 2023 de la sommation du 3 avril 2024 : environ un dixième de la période.

Mission en jeu : Ne pas retarder la justice (Décret n° 2018-356, art. 16 : ne pas empêcher la justice de suivre son cours)

A10 p. 3

« De retour, le nommé SOVI Godmi Frédy représentant monsieur FELIHO Gilles Sixte n'a plus donné de nouvelle jusqu'au 03 avril 2024 »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

La sommation du 3 avril 2024 rappelle l'inverse : l'officier a invité le mandataire « à de multiples reprises et sur une période de 4 mois » à venir chercher les convocations. La réponse que l'huissier a recueillie ne conteste pas ce point : « La procédure évolue. Je n'ai pas besoin d'une sommation avant de convoquer les personnes concernées. »

Pièces : Sommation, p. 2 et 3

Mission en jeu : Ne pas retarder la justice (Décret n° 2018-356, art. 16 : ne pas empêcher la justice de suivre son cours) · Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

A11 p. 3 et 4

« le 03 avril 2024 date à laquelle une sommation interpellative a été adressée par un huissier de justice au Chef de la Brigade criminelle et à l'OPJ en charge du dossier pour délivrer sous quinzaine au plus tard les convocations au nom des mis en cause »

Réponse : Fait étayé.

La sommation n° 048/2024-RY existe, et son contenu est décrit exactement. Quinze jours après elle, aucune convocation n'est produite.

Pièces : Sommation interpellative

Mission en jeu : Ne pas retarder la justice (Décret n° 2018-356, art. 16 : ne pas empêcher la justice de suivre son cours)

A12 p. 4

« Au regard de ce comportement de l'huissier »

Réponse : Opinion ou supposition.

Un acte d'huissier de justice est un acte de sa fonction. Le qualifier de « comportement » est un jugement de valeur ; le mémoire n'indique aucune irrégularité de l'acte. Le décret n° 2018-356 (art. 16) demande à l'agent de ne pas empêcher la justice de suivre son cours.

Pièces : Décret n° 2018-356, art. 16 et 17

Mission en jeu : Rester impartial (Décret n° 2018-356, art. 17 : probité et impartialité)

A13 p. 4

« le Chef de la Brigade criminelle d'alors paix à son âme a bien voulu dessaisir le chargé de l'enquête en mettant le dossier en instance tel qu'il a inscrit là-dessus pour s'en occuper lui-même »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Un dessaisissement est un acte : il se prouve par une décision écrite, datée et signée. Aucune ne figure parmi les neuf pièces. Le fait est attribué à une personne qui ne peut plus être entendue ; la seule source est le mémoire.

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves) · Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

A14 p. 4

« Il est décédé à Abidjan en Côte d'Ivoire le 27 octobre 2024 alors qu'il était en mission »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Aucun acte de décès ni ordre de mission n'est joint. Et ce fait, même exact, n'explique rien avant cette date : du 3 avril au 27 octobre 2024, le chef était en fonction pendant 207 jours. Entre son décès et la notification de la Cour constitutionnelle, 130 jours s'écoulent encore.

Mission en jeu : Ne pas retarder la justice (Décret n° 2018-356, art. 16 : ne pas empêcher la justice de suivre son cours)

A15 p. 4

« A la suite de la notification de la date d'audience-convocation du Greffier en Chef de la cour constitutionnelle en date du 06 mars 2025 »

Réponse : Fait étayé.

La date est celle de la correspondance n° 0887/CC/GEC du 06/03/2025, à laquelle le mémoire répond (en-tête). Les premières convocations produites sont datées du 12 mars 2025, six jours plus tard.

Pièces : Mémoire, p. 2 (en-tête)

Mission en jeu : Ne pas retarder la justice (Décret n° 2018-356, art. 16 : ne pas empêcher la justice de suivre son cours)

A16 p. 4

« la fouille des documents rangés au bureau du feu Chef de la Brigade criminelle, a permis de retrouver le soit transmis N°2139 »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Le numéro est inexact à la lettre : la première pièce jointe est le soit-transmis n° 2239-2023, et la page 3 du mémoire le cite elle-même sous ce numéro. Un écrit qui rapporte une recherche ne devrait pas changer le numéro de sa pièce centrale.

Pièces : Mémoire, p. 3

Mission en jeu : Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

A17 p. 4

« La réquisition précédemment envoyée au Directeur des Affaires Domaniales et Environnementales de la mairie de Cotonou aux fins de compulsion de la parcelle « B » du lot 488 du lotissement de Gbégamey a été relancée de même que les convocations des officiers ministériels également »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Relancer suppose une première demande. La seule réquisition produite est la n° 60/2025 du 12 mars 2025, et la mairie répond à la « procédure n°134/2025 du 11 mars 2025 ». Les seules convocations produites sont du 12 mars 2025. Aucune réquisition ni convocation antérieure n'est jointe.

Pièces : Réquisition, p. 22 · Réponse de la mairie, p. 26

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves) · Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

A18 p. 4

« Des deux officiers ministériels, cette fois-ci, seul maître BALLEY Awé Félix notaire s'est présenté au siège de la Brigade criminelle »

Réponse : Fait étayé.

Me Balley a été entendu le 19 mars 2025 ; la relance du 25 mars écrit que Me Fade « ne s'est pas présenté ». « Cette fois-ci » suppose une tentative antérieure : aucune convocation antérieure n'est produite.

Pièces : Procès-verbal d'audition · Relance du 25 mars 2025

Mission en jeu : Rechercher les auteurs et entendre (CPP, art. 14 et 56 : en rechercher les auteurs, appeler et entendre)

A19 p. 4

« l'objectif principal de Gilles Sixte FELIHO est de faire échec à l'exécution des dispositions du testament laissé par son feu père »

Réponse : Opinion ou supposition.

Que le notaire l'ait déclaré est un fait, consigné au procès-verbal. Mais le contenu est une intention prêtée à autrui : personne ne peut la constater, et aucun acte d'enquête ne l'appuie. Le mémoire la reprend à son compte, introduite par « à vrai dire et pour être sincère ».

Pièces : Procès-verbal d'audition, p. 2/5

Mission en jeu : Rester impartial (Décret n° 2018-356, art. 17 : probité et impartialité) · Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

A20 p. 4 et 5

« le testament qu'il conteste a été confirmé par le jugement n°114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 » ; « Ledit Tribunal dans son jugement […] a confirmé ledit testament »

Réponse : Qualification juridique.

L'effet d'un jugement relève de la juridiction, non de l'enquêteur : celui-ci constate le texte. Le dispositif ne contient pas le mot « confirmé » : il déclare Gilles Féliho « irrecevable en sa demande de nullité du testament olographe » après avoir constaté qu'il avait exécuté les dispositions « de manière volontaire ». Et la plainte vise précisément ce jugement : le citer comme preuve revient à prendre pour acquis ce qu'elle conteste.

Pièces : Jugement n° 114/14, dispositif

Mission en jeu : Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions) · Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

A21 p. 4

« Quant à la parcelle bâtie sise au lot 488 de Cotonou, quartier Gbégamey dont Gilles Sixte déclare n'en avoir pas pris possession »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Une déclaration prêtée au plaignant se prouve par l'acte qui la consigne. Aucune pièce jointe ne la contient : ni procès-verbal d'audition du plaignant, ni extrait de la plainte.

Mission en jeu : Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

A22 p. 4 et 5

« à la lecture du testament confirmé par décision de justice, son père a déclaré : lui avoir acheté la parcelle sise au lot 488 […] Il a déclaré également dans le testament que son fils Gilles devrait avoir obtenu le titre foncier de cette parcelle en son nom »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Le testament ne figure pas parmi les neuf pièces jointes : la « lecture » invoquée ne peut pas être vérifiée. Et un testament, écrit avant le décès, ne peut pas rapporter ce que l'héritier a fait après : acheter n'est pas léguer, et détenir un titre est un fait postérieur.

Pièces : Liste des neuf pièces jointes, p. 2

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves) · Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions)

A23 p. 5

« donc il est supposé détenir les documents relatifs à ladite parcelle »

Réponse : Opinion ou supposition.

« Supposé » le dit : c'est une supposition, tirée d'une prémisse non produite. Elle remplace le constat qui était demandé. La mairie ne mentionne aucune parcelle dans sa réponse, et le procès-verbal de compulsion de 2017 consigne « SUPERFICIE : néant ».

Pièces : Procès-verbal de compulsion du 19 décembre 2017

Mission en jeu : Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions) · Rester impartial (Décret n° 2018-356, art. 17 : probité et impartialité)

A24 p. 5

« suite à la convocation de Maître FADE O. Victorien, avocat à la cour, le Procureur Général a transmis au chef de la Brigade criminelle une correspondance du bâtonnier »

Réponse : Fait étayé.

La transmission du Procureur Général (27 mars 2025) et la lettre du Bâtonnier (17 mars 2025) existent et sont jointes.

Pièces : Transmission du Procureur Général · Lettre du Bâtonnier

Mission en jeu : Rechercher les auteurs et entendre (CPP, art. 14 et 56 : en rechercher les auteurs, appeler et entendre)

A25 p. 5

« la cause est déjà en instruction pour avoir déjà invité Maître FADE Victorien Olatoundji à lui produire ses observations sur sa plainte et ce à quoi il aurait déjà déféré »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Que la lettre du Bâtonnier l'affirme est un fait. Que l'invitation ait eu lieu et qu'elle ait reçu réponse est une affirmation de tiers, sans pièce : ni invitation, ni observations de Me Fade ne sont jointes. Le mémoire l'écrit lui-même au conditionnel : « aurait ». Dans une enquête pénale, la référence est l'acte de l'enquêteur, non la parole d'un tiers.

Pièces : Lettre du Bâtonnier

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves) · Rester impartial (Décret n° 2018-356, art. 17 : probité et impartialité)

A26 p. 5

« Cette décision de justice ayant autorité de la chose jugée est non assortie de recours »

Réponse : Opinion ou supposition.

Dire qu'une décision est « non assortie de recours » est une appréciation, que le texte de la décision et l'appel contredisent. Le jugement est rendu « en premier ressort », ordonne l'exécution provisoire et mentionne « Délai d'appel : 01 mois ». Le 17 novembre 2014, le greffier en chef atteste qu'il « est frappé d'appel » (appel n° 015/2014/3ème EP/GTC, du 31 octobre 2014).

Pièces : Jugement, dispositif · Attestation d'appel du 17 novembre 2014

Mission en jeu : Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions) · Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

A27 p. 2

« Pièces jointes : 1-copie du soit-transmis n°2239-2023 ; 2-copie jugement n°114/14 ; 3-copie convocations deux officiers ministériels ; 4-copie relance convocation Maître FADE Victorien ; 5-copie relance réquisition n°60/2025 ; 6-copie Ordre de mission n°141 ; 7-correspondance du Procureur Général ; 8-correspondance de la mairie ; 9-procès-verbal d'audition de témoin de maître BALLEY Félix Awé »

Réponse : Fait étayé.

Neuf pièces, listées. Ni le testament, ni le procès-verbal de compulsion de 2017, ni le procès-verbal d'audition du mandataire du plaignant, ni la plainte elle-même n'en font partie : ce sont les pièces dont les énoncés ci-dessus ont besoin.

Pièces : Mémoire, p. 2

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves)

Le procès-verbal d'audition de Me Balley du 19 mars 2025 (pages 1/5, 2/5 et 5/5)

Acte d'enquête de l'officier de police judiciaire (art. 56 du CPP : « dresse un procès-verbal de leurs déclarations »). Il prouve que des propos ont été tenus, non qu'ils sont exacts : c'est à l'enquêteur de demander la pièce qui les étaye.

Écrit : Procès-verbal d'audition (pages 1/5, 2/5, 5/5)

B01 p. 1/5

Intitulé : « PROCES-VERBAL D'AUDITION DE TEMOIN ». En-tête : « Personne soupçonnée : FADE O. Victorin ; BALLEY A. Félix ; FELIHO Albin ; Et autres »

Réponse : Qualification juridique.

Le statut d'une personne entendue (témoin ou personne soupçonnée) est une qualification de procédure, qui conditionne ses droits. Ici, le même acte porte les deux mentions pour la même personne. Le droit à l'avocat (art. 78) lui est notifié en page 2/5 ; l'acte ne dit pas quel statut l'enquêteur retient.

Pièces : Procès-verbal, p. 1/5

Mission en jeu : Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

B02 p. 1/5

« Procédure d'enquête N° /2024 du 19 mars 2025 » ; « L'an deux mil-vingt-quatre et le mercredi dix-neuf mars à neuf heures quatorze minutes »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Un procès-verbal se date exactement. Le 19 mars 2025 est un mercredi ; le 19 mars 2024 était un mardi. L'en-tête porte « 2025 », le corps « deux mil vingt-quatre », et le numéro de procédure est laissé en blanc.

Pièces : Procès-verbal, p. 1/5

Mission en jeu : Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

B03 p. 1/5

« L'INFRACTION : Usage de faux. »

Réponse : Qualification juridique.

La qualification d'une infraction relève de la juridiction. La plainte, selon la sommation, vise le « faux et usage de faux en écriture publique » relativement à un jugement : l'acte retient seulement l'« usage de faux », sans désigner la pièce fausse.

Pièces : Sommation, p. 1

Mission en jeu : Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal) · Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions)

B04 p. 2/5

« Je reconnais que vous m'avez notifié mon droit relatif à l'assistance d'un avocat mais je ne désire pas en faire usage à cette étape de l'enquête »

Réponse : Fait étayé.

L'enquêteur notifie le droit à l'avocat (art. 78) et consigne la réponse. C'est le travail attendu d'un procès-verbal : un acte, une mention, une réponse.

Pièces : Procès-verbal, p. 2/5

Mission en jeu : Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

B05 p. 2/5

« Physiquement non, mais je l'ai connu à travers le dossier de règlement de succession de son père, précisément la mise à exécution du testament laissé par son feu père. Le dossier m'a été transmis par l'ensemble de la succession sauf lui. »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

La déclaration est consignée fidèlement : c'est un fait. Mais ce qu'elle affirme (le dossier transmis par qui, quand, par quel acte ?) ne s'appuie sur aucune pièce, et les pages publiées ne montrent aucune question à ce sujet. C'est pourtant l'aveu le plus utile de l'audition : l'enquêteur devait en demander la pièce.

Pièces : Procès-verbal, p. 2/5

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves) · Rechercher les auteurs et entendre (CPP, art. 14 et 56 : en rechercher les auteurs, appeler et entendre)

B06 p. 2/5

« Jean Florentin a laissé à sa mort une veuve Honorine FELIHO et cinq (05) enfants à savoir : Nina, Lise, Gilles, Albin et Florentin Lin tous FELIHO. »

Réponse : Fait étayé.

Le jugement n° 114/14 retient lui aussi un décès « en laissant une veuve et cinq enfants ». Fait vérifiable, vérifié.

Pièces : Jugement n° 114/14

Mission en jeu : Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions)

B07 p. 2/5

« le règlement est en cours et n'est pas achevé du fait donc des obstacles posés par Gilles l'actuel plaignant »

Réponse : Opinion ou supposition.

Un « obstacle » est une appréciation sur le comportement d'autrui. L'enquêteur enchaîne par une question : « pouvez-vous nous parler des obstacles qu'il pose ? » ; la réponse (point suivant) ne cite aucun acte.

Pièces : Procès-verbal, p. 2/5

Mission en jeu : Rester impartial (Décret n° 2018-356, art. 17 : probité et impartialité)

B08 p. 2/5

« à vrai dire et pour être sincère, son objectif principal est de faire échec à l'exécution des dispositions du testament laissé par leur feu père. Il n'entend pas voir ses autres frères y compris de la veuve sa propre mère entrer en jouissance des biens qui leur ont été attribués par ce testament. »

Réponse : Opinion ou supposition.

Deux intentions prêtées à un tiers (« son objectif », « il n'entend pas »). Aucun fait, aucune date, aucun acte. Une opinion consignée est un fait (elle a été dite) ; reprise ensuite comme une donnée du dossier, elle devient un « fait » qui n'en est pas un.

Pièces : Procès-verbal, p. 2/5

Mission en jeu : Rester impartial (Décret n° 2018-356, art. 17 : probité et impartialité) · Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

B09 p. 5/5

« l'inspecteur général des finances […] me l'a d'ailleurs concédé que le système fiscal béninois est déclaratif » ; « l'interpellation par l'inspecteur général des finances en 2017 était verbale »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Des propos d'un tiers, rapportés par le témoin, sans pièce : le témoin précise lui-même que l'interpellation « était verbale ». Et « le système fiscal est déclaratif » est une affirmation de droit, non un fait.

Pièces : Procès-verbal, p. 5/5

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves)

B10 p. 5/5

« les montants utilisés relevaient des estimations faites par leur feu père »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Aucune pièce n'est produite : ni estimation, ni date, ni auteur. L'enquêteur pouvait la demander ; les pages publiées n'en portent pas la demande.

Pièces : Procès-verbal, p. 5/5

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves)

B11 p. 5/5

« son nom était contenu dans le testament laissé par son feu père dont j'ai été saisi d'une exécution partielle et que je n'ai jamais soustrait son nom à part sur un document pour en faire usage »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

La « saisine d'une exécution partielle » ne s'appuie sur aucun acte de saisine ni de désignation. L'énoncé reconnaît d'ailleurs que le nom figure « sur un document » : lequel ? L'enquêteur devait le demander, car c'est le fait central de la plainte devant l'autorité des données.

Pièces : Procès-verbal, p. 5/5

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves) · Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions)

B12 p. 5/5

« Au niveau de ma chambre ils lui ont répondu mais apparemment il n'a pas été satisfait »

Réponse : Opinion ou supposition.

« Apparemment » signale une supposition sur l'état d'esprit d'autrui. Aucune réponse de la Chambre n'est jointe.

Mission en jeu : Rester impartial (Décret n° 2018-356, art. 17 : probité et impartialité)

B13 p. 5/5

« Au niveau de l'autorité de protection des données à caractère personnel, il a été débouté »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Aucune décision de l'APDP n'est produite. Les pièces publiées montrent un dossier mis en délibéré le 19 décembre 2024, et aucune décision notifiée au plaignant au 15 octobre 2026.

Pièces : Dossier APDP

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves)

B14 p. 5/5

« Fin 2024 ou 2025 il m'a aussi fait interpeller par les services du ministère des finances pour faire vérifier mon répertoire […] J'ai ouvert grandement mes portes et mon répertoire à la commission de contrôle qui n'a trouvé aucun document du genre. »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Les conclusions de la commission de contrôle sont rapportées sans pièce. La lettre de la DGI du 6 janvier 2025 relate ce que la vérification à l'Étude a constaté : la déclaration de mutation par décès est enregistrée au répertoire de l'Étude sous le n° 1428, page 128.

Pièces : Lettre de la DGI du 6 janvier 2025

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves)

B15 p. 5/5

« avez-vous des documents attestant toutes ses interpellations dont vous avez fait cas plus haut et la preuve de leurs aboutissements ? » — « un procès verbal a été rédigé et je vous porterai copie si nécessaire »

Réponse : Fait étayé.

La question de l'enquêteur est la bonne : demander la pièce. Le témoin promet une copie « si nécessaire ». Les pièces publiées ne montrent ni réquisition ni réception de ce procès-verbal : la bonne question n'a pas été suivie de l'acte qui l'achève.

Pièces : Procès-verbal, p. 5/5

Mission en jeu : Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves) · Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

Les autres actes de la Brigade criminelle et la réponse de la mairie

Actes de procédure : on y lit ce que l'officier de police judiciaire a décidé, daté et signé. Ce sont les actes les plus solides du dossier, à condition de les lire à la lettre.

Écrit : Annexes du mémoire, p. 19 à 27

C01 p. 19 et 20

Convocations n° 141 et 142 : « Pour les nécessités d'une enquête judiciaire, Le Chef de la Brigade Criminelle invite monsieur […] à se présenter à la Brigade Criminelle, le mercredi […] à 09 heures 00 pour affaire la concernant. NB : conformément à l'article 56 du Code de procédure pénale, « les personnes convoquées sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, elles peuvent y être contraintes par la force publique » »

Réponse : Fait étayé.

Le texte de la convocation est clair, et son fondement est l'article 56 du Code de procédure pénale. Elle ne dit pas en quelle qualité (témoin, personne soupçonnée) la personne est convoquée : « pour affaire la concernant ».

Pièces : Convocations, p. 19 et 20

Mission en jeu : Rechercher les auteurs et entendre (CPP, art. 14 et 56 : en rechercher les auteurs, appeler et entendre)

C02 p. 21

« Maître FADE Olatoundji Victorin avocat à la cour […] a été convoqué pour le mercredi 19 mars 2025 mais il ne s'est pas présenté »

Réponse : Fait étayé.

La relance du 25 mars 2025, signée du commissaire principal, constate la non-comparution. C'est un constat daté et signé. L'article 56 prévoit la contrainte par la force publique, à charge pour l'enquêteur d'en rendre compte au procureur ; la relance est adressée au Procureur Général pour une nouvelle convocation.

Pièces : Relance du 25 mars 2025

Mission en jeu : Rechercher les auteurs et entendre (CPP, art. 14 et 56 : en rechercher les auteurs, appeler et entendre) · Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions)

C03 p. 21

« Les faits nécessitant l'audition du nommé FADE Olatoundji Victorin avocat à la cour »

Réponse : Opinion ou supposition.

Même appréciation que dans le mémoire : la nécessité de l'audition est un jugement de l'enquêteur. Elle ne s'appuie ici sur aucun fait exposé.

Pièces : Relance du 25 mars 2025

Mission en jeu : Rechercher les auteurs et entendre (CPP, art. 14 et 56 : en rechercher les auteurs, appeler et entendre)

C04 p. 22

Réquisition n° 60/2025 : « Prions et au besoin requérons […] de mettre le registre foncier à la disposition des enquêteurs aux fins de compulsion de la parcelle B du lot 488 du lotissement de Gbégamey »

Réponse : Fait étayé.

C'est le geste attendu : aller voir le registre. L'acte est daté du 12 mars 2025, signé du commissaire principal assisté de l'officier Boni, et il demande « un rapport motivé ». La suite figure au point C06.

Pièces : Réquisition n° 60/2025

Mission en jeu : Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions) · Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves)

C05 p. 22

Réquisition n° 60/2025 : les actes demandés « ne sauraient être différés sans nuire au déroulement de l'enquête en cours »

Réponse : Opinion ou supposition.

Une urgence est une appréciation. Elle s'écrit le 12 mars 2025, soit 343 jours après la sommation du 3 avril 2024 qui exigeait les convocations sous quinzaine, et 573 jours après la plainte du 17 août 2023.

Pièces : Réquisition n° 60/2025

Mission en jeu : Ne pas retarder la justice (Décret n° 2018-356, art. 16 : ne pas empêcher la justice de suivre son cours)

C06 p. 26 et 27

Mairie de Cotonou, réponse à la procédure n° 134/2025 : « je vous informe que la copie du répertoire est jointe à ladite réquisition »

Réponse : Fait étayé.

Le fait est établi : la mairie joint une page de répertoire. Cette page est la couverture du registre (« Cotonou 475 à 675 », n° 216) ; elle ne mentionne aucune parcelle. Le mémoire du 29 avril 2025 n'en dit pas un mot et conclut que le plaignant « est supposé détenir » les documents.

Pièces : Réponse de la mairie

Mission en jeu : Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions) · Rassembler les preuves (CPP, art. 14 : en rassembler les preuves)

C07 p. 23

Ordre de mission : « il est prescrit au Sous Brigadier Major de police BONI Chaffa Maurice […] la mission de se rendre à la mairie de Cotonou […] aux fins de faire la compulsion du registre foncier […] DATE DE DEPART : Mercredi 12 mars 2025 […] DATE DE RETOUR : Même jour »

Réponse : Fait étayé.

Un acte précis : un agent, un lieu, un but, une date. C'est ce que doit être un acte d'enquête.

Pièces : Ordre de mission

Mission en jeu : Constater (CPP, art. 14 : constater les infractions)

C08 p. 23

Ordre de mission : « Agblangandan, le mercredi 12 mars 2024 »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

Le 12 mars 2024 était un mardi ; le 12 mars 2025, un mercredi, comme l'indiquent la date de départ et la réquisition. Même défaut de datation que dans le procès-verbal d'audition.

Pièces : Ordre de mission

Mission en jeu : Consigner fidèlement (CPP, art. 56 : dresser procès-verbal)

C09 sommation, p. 3

Réponse consignée par l'huissier le 3 avril 2024 : « La procédure évolue. Je n'ai pas besoin d'une sommation avant de convoquer les personnes concernées. Ils seront convoqués diligemment dans les tous prochains jours pour que ce dossier soit bouclé. »

Réponse : Fait non étayé ou contredit.

« La procédure évolue » est un énoncé de fait. Aucun acte d'enquête n'est produit entre l'audition du 17 novembre 2023 et le 12 mars 2025. L'annonce de convocations « dans les tous prochains jours » est suivie d'effet 343 jours plus tard.

Pièces : Sommation, p. 3

Mission en jeu : Ne pas retarder la justice (Décret n° 2018-356, art. 16 : ne pas empêcher la justice de suivre son cours) · Rechercher les auteurs et entendre (CPP, art. 14 et 56 : en rechercher les auteurs, appeler et entendre)

Ce que votre classement établit

Les énoncés du QCM se répartissent ainsi, par écrit puis par mission. Un énoncé peut relever de plusieurs missions.

Écrit	Énoncés	Fait étayé	Fait non étayé ou contredit	Opinion ou supposition	Qualification juridique
Mémoire du 29 avril 2025	27	7	12	5	3
Procès-verbal d'audition du 19 mars 2025	15	3	7	3	2
Autres actes de la Brigade et réponse de la mairie	9	5	2	2	0
Total	**51**	**15**	**21**	**10**	**5**

Mission de l'OPJ	Énoncés en jeu	Faits étayés	Faits non étayés, opinions, qualifications
Constater CPP, art. 14 : constater les infractions	14	6	8
Rassembler les preuves CPP, art. 14 : en rassembler les preuves	15	5	10
Rechercher les auteurs et entendre CPP, art. 14 et 56 : en rechercher les auteurs, appeler	9	5	4

Mission de l'OPJ	Énoncés en jeu	Faits étayés	Faits non étayés, opinions, qualifications
et entendre			
Consigner fidèlement CPP, art. 56 : dresser procès-verbal	18	2	16
Rester impartial Décret n° 2018-356, art. 17 : probité et impartialité	7	0	7
Ne pas retarder la justice Décret n° 2018-356, art. 16 : ne pas empêcher la justice de suivre son cours	8	2	6

Le raisonnement en trois temps

La règle. L'OPJ constate, rassemble les preuves, recherche les auteurs (art. 14), consigne les déclarations qu'il recueille (art. 56) et n'empêche pas la justice de suivre son cours (décret n° 2018-356, art. 16). Un fait se prouve par une pièce ; une opinion ne se prouve pas ; une qualification appartient au juge.

Les écrits de la Brigade, lus à cette aune.

1. **Constater.** La Brigade demande le bon acte : la réquisition n° 60/2025 vise le registre foncier. La mairie répond par une page de couverture de registre qui ne mentionne aucune parcelle. Le mémoire n'en tire aucun constat : il écrit que le plaignant « est supposé détenir » les documents. Le constat attendu est remplacé par une supposition.
2. **Rassembler les preuves.** Le testament, dont le mémoire dit qu'il a été lu, n'est pas parmi les neuf pièces jointes. L'audition de Me Balley porte des déclarations qui appellent des pièces (le dossier « transmis par l'ensemble de la succession sauf lui », la « saisine d'une exécution partielle », les « estimations faites par leur feu père », le procès-verbal de vérification) ; les pages publiées ne montrent la demande d'aucune.
3. **Rechercher les auteurs.** La sommation du 3 avril 2024 exige les convocations de six personnes. Deux convocations sont produites, le 12 mars 2025 : l'une à Me Fade, l'autre à Me Balley, qui ne figurait pas dans la liste. Aucune n'est produite pour les cinq autres personnes désignées par la sommation.
4. **Ne pas retarder la justice.** Du 17 novembre 2023 (audition du mandataire du plaignant) au 12 mars 2025 (première convocation produite), aucun acte d'enquête n'est produit. Les explications du mémoire : un stage de deux semaines (14 jours sur 138 jusqu'à la sommation), un dessaisissement sans acte, un décès intervenu 207 jours après la sommation, 130 jours avant la notification de la Cour. Aucune ne couvre la période.
5. **Rester impartial.** Les intentions que le témoin prête au plaignant (« obstacles », « objectif principal », « il n'entend pas ») sont consignées, puis reprises par le mémoire comme un résumé de l'affaire. Une assertion sur la fin de non-recevoir du jugement (« non assortie de recours ») est avancée alors que le greffe atteste l'appel du 31 octobre 2014.

La conclusion. Les actes de la Brigade qui constatent quelque chose sont solides : la sommation, les convocations, la réquisition, l'ordre de mission, la relance. Mais dans les écrits où la Brigade expose sa position, les énoncés de fait non étayés, les opinions et les qualifications l'emportent sur les faits étayés (36 énoncés sur 51), et dans le procès-verbal de l'audition le constat des déclarations n'est pas suivi des demandes de pièces qui en feraient des preuves. Au regard des six missions de l'OPJ, l'enquête, telle qu'elle apparaît dans les pièces qu'elle verse elle-même, n'a pas rempli la mission de constater et de prouver ; elle a consigné et relayé des opinions comme des faits.

Ce que la Brigade a bien fait

Un raisonnement sérieux nomme aussi ce qui est étayé : 15 énoncés sur 51 sont des faits que les pièces confirment. L'audition du 17 novembre 2023 est consignée ; la sommation du 3 avril 2024 est décrite exactement ; la réquisition du registre foncier est le bon geste ; le droit à l'avocat est notifié au témoin ; la question « avez-vous des documents attestant… ? » est la bonne. Ces actes montrent ce que l'enquête sait faire : ce sont les mêmes qui permettent de mesurer l'écart avec le reste.

Cinq questions pour aller plus loin

1. Pourquoi une déclaration consignée dans un procès-verbal n'est-elle pas, par elle-même, une preuve de ce qu'elle affirme ?
2. Une opinion peut-elle devenir un fait en étant répétée dans plusieurs écrits ? Que change la reprise du même énoncé (« testament confirmé ») dans le procès-verbal, puis dans le mémoire ?
3. Quelle différence entre « constater » une parcelle, « supposer » que le plaignant en détient les titres, et « qualifier » l'infraction ?
4. Les neuf pièces jointes au mémoire suffisent-elles à établir chacun des faits du mémoire ? Lesquelles manquent ?
5. Si la durée est le seul grief, que prouvent les explications données (stage, décès) ? Que prouvent-elles pour les 343 jours entre la sommation et la première convocation produite ?

Précisions

- Le procès-verbal d'audition est publié en pages 1/5, 2/5 et 5/5 ; l'inventaire porte sur ces trois pages. Les pages 3/5 et 4/5 ne figurent pas dans la copie publiée.
- Les annexes du mémoire (convocations, relance, réquisition, ordre de mission, correspondances) sont publiées dans la version allégée de la réponse n° 268/2025, pages 19 à 30.
- Le QCM ne conserve aucune donnée : votre score reste dans votre navigateur et disparaît à la fermeture de la page.
- Les personnes citées peuvent demander l'exercice de leur droit de réponse : procédure.

Poursuivre

- L'enquête contre elle-même : la Brigade criminelle
- Cas pratique n° 2 : les confusions d'une enquête pénale
- La réponse de la Brigade criminelle du 29 avril 2025

Source : https://wadagni2026-verite.com/batonnier-hounkpatin/qcm-enquete-brigade-criminelle/ · Éthique Juridique 2.0 Internationale · version du 29 octobre 2026.
© 2026 Gilles FÉLIHO — Éthique Juridique 2.0 Internationale · Mentions légales · Droit de réponse · Accueil